
BALDISSERA

ADVOGADOS

GUIA OBJETIVO

Revisão da execução penal

O que é, por que importa, o que se confere e como começar.

I

Em uma página

Na execução penal, um erro raramente é um só: uma data errada hoje é o atraso de cada benefício que vem depois.

A pena fixada na sentença atravessa anos de cálculos, lançamentos e decisões. Passa da sentença para a guia de recolhimento, da guia para o sistema eletrônico, e é atualizada a cada remição, falta, decreto ou nova condenação. Cada passagem é um ponto em que um número pode ser digitado errado, uma decisão pode não chegar ao cálculo, um período pode ficar de fora.

A revisão completa refaz a execução desde o início: lê todas as folhas, monta a linha do tempo, recalcula cada benefício com a conta exposta e confronta o resultado com o cálculo oficial. Quando há divergência, ela é demonstrada com o documento que a sustenta e levada ao juízo da execução na forma e na ordem adequadas.

75,4% dos incidentes de execução com benefício vencido levantados em 2025 fora de São Paulo ainda dependiam de análise judicial CNJ, Relatório do I Mutirão Processual Penal — Pena Justa (2025), p. 28	22.276 pessoas cumpriam pena em estabelecimento de regime fechado embora sentenciadas a regime menos gravoso CNJ, Relatório do Mutirão Processual Penal (2023), p. 29	10.224 presos com progressão já deferida seguiam no regime fechado aguardando transferência em 31/12/2025, número mínimo: 673 unidades declararam não controlar o dado SENAPPEN, Relatório de Informações Penais, 2º semestre de 2025, p. 36
--	--	---

O próprio Conselho Nacional de Justiça ressalva que parte dos casos de benefício vencido corresponde a atraso de lançamento no sistema, e não à perda de um direito. Em ambas as situações, é a conferência que distingue uma da outra.

II

Por que os erros acontecem

- I

Muitas mãos

Sentença, guia, cartório, sistema eletrônico, unidade prisional e juízo: cada um alimenta uma parte da conta.
- II

A lei muda

As frações para a progressão foram reescritas mais de uma vez nos últimos anos, e cada condenação segue a lei da data do fato.
- III

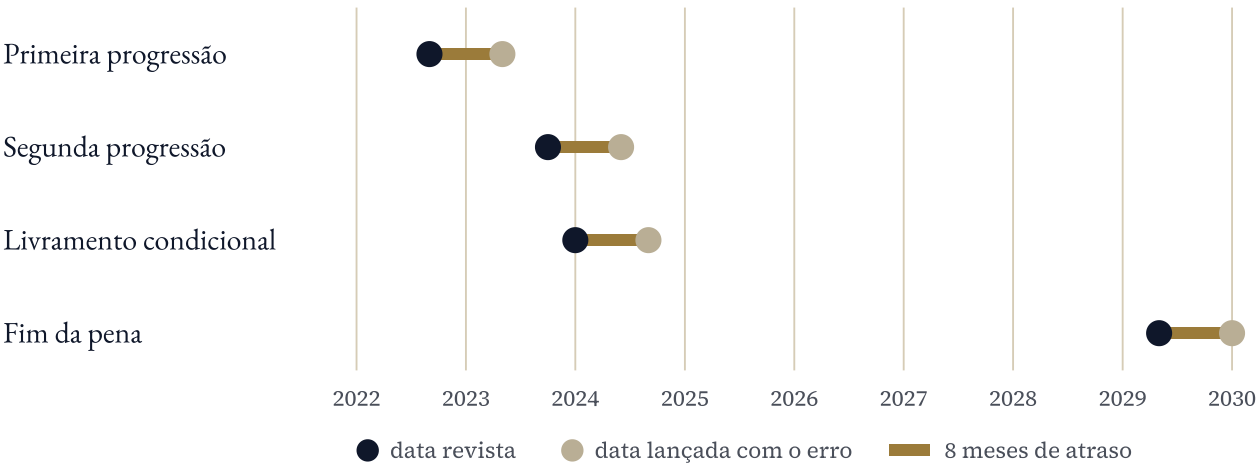
Juntar não é lançar

O sistema calcula o que recebe. A decisão juntada aos autos só produz efeito quando o dado é lançado no campo certo.
- IV

Os benefícios são encadeados

Cada etapa é contada a partir da anterior. Por isso o erro se propaga.

O efeito cascata, em um exemplo



EXEMPLO HIPOTÉTICO · FRAÇÕES ILUSTRATIVAS

Etapa	Data revista	Data lançada	Atraso
Primeira progressão	set/2022	mai/2023	8 meses
Segunda progressão	out/2023	jun/2024	8 meses
Livramento condicional	jan/2024	set/2024	8 meses
Fim da pena	mai/2029	jan/2030	8 meses

Pena de 8 anos; prisão preventiva iniciada em maio de 2021 e lançada como janeiro de 2022. Um sexto para cada progressão (a segunda sobre o saldo) e um terço para o livramento, frações usadas apenas para ilustrar. Em caso real, a fração depende da data do fato, da natureza do crime e da reincidência.

III

Os doze erros mais frequentes

Erro	Efeito
Remição reconhecida e lançada a menor	A diferença inteira de dias some do fim da pena e atrasa a progressão e o livramento.
Decisão favorável que não chega ao cálculo	O direito existe no papel, mas todas as datas continuam as mesmas.
A mesma condenação lançada duas vezes	Pena total inflada; regime, progressão, livramento e término calculados sobre uma pena que não existe.
Crime cadastrado com natureza mais grave	Fração maior em cada progressão e no livramento; o crime pode passar a impedir indulto.
Primeira prisão com a data errada	Todas as datas, da primeira progressão ao fim da pena, deslocadas pelo mesmo intervalo.
Fração de lei posterior aplicada a fato anterior	Requisito maior em todas as progressões; o atraso se repete a cada etapa.
Penas somadas quando o crime era continuado	Pena total e regime mais graves do que a lei prevê para a unificação.
Detração não lançada	Dias que já foram cumpridos voltam a ser exigidos, em todas as datas.
Falta grave reiniciando o que não reinicia	Benefícios preservados pela lei atrasados pelo tempo transcorrido desde a primeira prisão.
Falta reconhecida sem procedimento válido	Nova data-base, regressão e perda de dias remidos ao mesmo tempo.
Indulto e comutação nunca examinados	Redução ou extinção de pena que não chega a ser pedida; a pena a cumprir fica maior em todos os cálculos seguintes.
Livramento condicional esquecido	Anos de cumprimento em regime quando a lei já permitia a liberdade condicional.

IV

O que a revisão confere

Capítulo	Em resumo
1. Leitura dos autos e linha do tempo	A revisão começa pela leitura integral, não por amostragem. Cada marco da execução é localizado no documento em que está.
2. Guias, condenações e soma das penas	A pena total é a base de todos os benefícios. Se ela está errada, todos os prazos estão errados.
3. Prisão, detração e tempo cumprido	Todo tempo de privação de liberdade antes da condenação se desconta da pena. O que não é lançado simplesmente desaparece.
4. Remição por trabalho e estudo	Cada dia trabalhado e cada hora estudada só reduzem a pena se forem reconhecidos e lançados.
5. Progressão de regime e datas-base	A progressão depende de três dados: a pena, a fração legal e a data-base. Um erro em qualquer deles desloca todas as etapas.
6. Faltas disciplinares e regressão	A falta grave produz efeitos fortes: por isso é a primeira coisa a conferir, antes das datas.
7. Livramento condicional	O livramento corre em paralelo à progressão, com prazo e data-base próprios, e costuma ser esquecido.
8. Indulto e comutação	Os decretos presidenciais se examinam um a um, do mais antigo ao mais recente, pela situação na data de cada decreto.
9. Prescrição na execução	Quando o Estado demora a iniciar ou a retomar a execução, a pena pode deixar de ser exigível.
10. Incidentes, cadastro e direitos	Parte dos erros não está na conta, mas no cadastro e na tramitação.
11. Pedidos e recursos	Erro encontrado só produz efeito quando é levado ao juízo, na forma certa e na ordem certa.

Como o trabalho é feito

- I** **Leitura integral**
Todas as folhas dos autos de execução e dos processos de origem são lidas, inclusive as digitalizadas como imagem. Nada é examinado por amostragem.
- II** **Cada fato com a sua folha**
Nenhuma afirmação entra no relatório sem a indicação do documento, da folha ou do evento em que está.
- III** **Conta refeita do zero**
Pena, detração, remição, fração e data de cada benefício recalculadas parcela a parcela, com a conta exposta. O total não é copiado: é somado de novo.

IV A lei de cada fato

Cada fração é conferida no texto legal vigente na data de cada crime. Quando a lei mudou, as duas contas são apresentadas lado a lado.

V Confronto com o cálculo oficial

Cada número recalculado é comparado com o oficial. A divergência é confrontada com o título antes de ser apontada como erro.

VI Cenários quando falta documento

Faltando um dado, a data aparece como hipótese declarada, nunca como certeza. O que não foi apurado não é tratado como inexistente.

VII Posição processual

Antes de propor qualquer pedido, verifica-se o que já foi requerido, decidido e recorrido, para não repetir pedido nem perder prazo.

VIII Divergências nos dois sentidos

Divergência que favorece o condenado também é registrada, em seção própria, para que a defesa nunca seja surpreendida.

IX Revisão e responsabilidade

O relatório passa por conferência independente antes de chegar ao cliente. Pedidos e recursos são assinados pelo advogado responsável.

V

O que o cliente recebe

☐ **Relatório escrito:** a situação da execução, os erros e as divergências encontrados, cada um com o documento que o sustenta e o argumento que pode afastá-lo.

☐ **Linha do tempo:** todos os marcos da execução, com data e folha.

☐ **Memória de cálculo:** a conta de cada benefício, refeita e comparada com o cálculo oficial.

☐ **Quadro de benefícios:** o que já está vencido, o que vence em breve e o que depende de documento ainda não localizado.

☐ **Plano de pedidos:** as providências cabíveis, em ordem de urgência.

Documentos para começar

☐ **Número do processo de execução,** e, se houver, dos processos de origem.

☐ **Atestado de pena ou relatório da situação executória,** o mais recente.

☐ **Guias de recolhimento,** definitivas e provisórias.

☐ **Sentenças e acórdãos,** com as certidões de trânsito em julgado.

☐ **Decisões da execução,** progressão, remição, faltas, indulto, comutação, unificação.

☐ **Certidões de trabalho e de estudo,** de todas as unidades por onde passou.

☐ **Documentos de prisões anteriores,** auto de prisão em flagrante, mandados cumpridos, alvarás de soltura.

☐ **Procedimentos disciplinares,** se houve falta.

- ☐ **Documento de identidade**, com a data de nascimento.
-

Não é preciso reunir tudo de início: com a procuração, o advogado tem acesso aos autos eletrônicos da execução; os documentos da família servem para completar o que não estiver lá.

Perguntas frequentes

A revisão sempre encontra erro? Não. Há execuções corretamente calculadas, e não é possível antecipar o resultado antes de examinar os autos. Mesmo quando não há erro, a revisão entrega a linha do tempo, a memória de cálculo e o calendário dos benefícios, o que permite pedir cada um no momento em que se torna cabível.

Quem pode pedir a revisão? A atuação do advogado na execução depende de procuração do próprio condenado. Familiares podem procurar o escritório para entender o procedimento e reunir documentos.

Já existe advogado no processo. A revisão é possível? Sim, mas o Código de Ética e Disciplina da OAB exige o prévio conhecimento do advogado já constituído. A revisão pode ser feita em apoio à defesa existente.

Um erro antigo ainda pode ser apontado? O cálculo de pena acompanha toda a execução e é atualizado a cada incidente. Erro de cálculo demonstrado pode ser levado ao juízo da execução enquanto a pena é cumprida; a forma e o momento dependem do caso.

O estudo completo, com o catálogo de mais de quarenta erros, os exemplos com a conta e os precedentes, está em www.baldisseraadogados.com.br/execucao-penal-revisao-completa.

Luiz Henrique Baldissera

Advogado criminalista · OAB/PR 55.717 · OAB/SC 78.938-A · Responsável técnico

Baldissera Advogados · Sociedade de Advogados · OAB/PR 4.545 · CNPJ 24.129.499/0001-08

Cascavel/PR · Porto Alegre/RS · Foz do Iguaçu/PR · www.baldisseraadogados.com.br

contato@baldisseraadogados.com.br · +55 45 99102-9806

Material informativo, nos termos do Provimento CFOAB 205/2021 e do Código de Ética e Disciplina da OAB. Os exemplos são hipotéticos, com frações ilustrativas, e não se referem a casos do escritório. O resultado de cada execução depende dos documentos e das circunstâncias do caso. Dados oficiais com fonte e página indicadas, consultados em 8 de outubro de 2026.